

La Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità — Sintesi

Percorsi nelle Disabilità · Sessione 04

Questa sessione collega la storia dei movimenti degli anni '70 allo strumento giuridico che li ha coronati: la CDPD. E poi scende nel concreto con la Lingua Facile. Tieni a mente il filo: diritti → strumenti → pratica quotidiana.

Contesto storico: da dove arriva la CDPD

- Fino agli anni '70 le persone con disabilità venivano istituzionalizzate (segregazione con scopo educativo e protettivo)
 - Negli USA nasce un **movimento di attivisti con disabilità** (documentario *Crip Camp*, 2020)
 - Battaglia centrale: la **Sezione 504** del Rehabilitation Act USA (1973), prima norma antidiscriminazione — firmata ma a lungo non applicata
 - In Ticino, in quegli stessi anni, nascono **Atgabbes** (1967), **Comunità Familiare** e poi **Fondazione Diamante** (1978)
 - La **LISPI** (1979) è frutto diretto di quel periodo di lotte
-

L'ONU e le basi giuridiche

- L'ONU nasce nel 1945; conta 193 stati (la Svizzera aderisce nel 2002)
- La radice di tutte le convenzioni e dei codici deontologici: **Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo** (1948)
- Tre categorie di diritti umani: civili e politici · economici, sociali e culturali · "terza generazione" (sviluppo, ambiente)
- Agenzie ONU rilevanti per il lavoro sociale: **OMS** (classificazioni, ICF), **UNICEF**, **UNESCO**

La CDPD: cos'è e com'è fatta

- Adottata dall'Assemblea Generale ONU il **13 dicembre 2006**
- Ratificata dalla **Svizzera** il 15 aprile 2014, in vigore dal 15 maggio 2014
- La Svizzera **non ha aderito al Protocollo Facoltativo**
- Elaborata con la partecipazione diretta di organizzazioni di persone con disabilità → slogan: **"Niente su di noi, senza di noi"**

Struttura:

Sezione	Contenuto
Preambolo	Principi universali, definizione di disabilità
Art. 1–9	Scopo, definizioni, obblighi generali
Art. 10–30	Diritti specifici (vita, istruzione, lavoro, voto...)
Art. 31–40	Messa in pratica e sorveglianza
Art. 41–50	Disposizioni finali (tecnico-giuridiche)
Protocollo Facoltativo	Ricorso individuale al Comitato ONU (Svizzera assente)

Perché una convenzione specifica?

- **Non introduce nuovi diritti** — concretizza come i diritti universali si applicano alla situazione specifica delle persone con disabilità
 - Le persone con disabilità **non hanno diritti speciali**: hanno gli stessi diritti, ma **bisogni specifici**
 - Es.: il diritto al voto esiste per tutti; se il seggio non è accessibile a chi usa la carrozzina, quel diritto è negato in pratica
-

Definizione di disabilità (Preambolo)

La disabilità è il risultato dell'**interazione** tra persone con menomazioni e **barriere comportamentali e ambientali**, che impediscono la loro piena partecipazione alla società.

- La disabilità non è nella persona — è nel rapporto tra persona e contesto
 - Le barriere non sono solo fisiche: sono anche culturali, sociali, legislative
 - Cambio di paradigma rispetto al modello medico (in linea con l'ICF)
-

Articoli cardine

- **Art. 1** — Scopo: proteggere e assicurare il godimento di tutti i diritti umani, promuovere la dignità
 - **Art. 4** — Obblighi generali: gli stati devono adottare misure legislative e abrogare pratiche discriminatorie
 - **Art. 8** — Consapevolezza: sensibilizzazione, lotta a stereotipi e pregiudizi, formazione
 - **Art. 19** — Vita indipendente: scelta del luogo di vita, sostegni per evitare l'istituzionalizzazione forzata
 - **Art. 21** — Accesso all'informazione: diritto di ricevere informazioni nella forma comunicativa di propria scelta
 - **Art. 24** — Educazione: integrazione scolastica a tutti i livelli, sostegni individualizzati, formazione continua
 - **Art. 27** — Lavoro: mercato del lavoro inclusivo, non discriminatorio
 - **Art. 29** — Vita politica e pubblica: diritto di voto, di essere eletti, strutture accessibili, autorappresentanza
 - **Art. 31** — Statistica: raccolta dati per pianificare politiche sociali concrete
-

Il Protocollo Facoltativo e i limiti

- Con il Protocollo, una persona o organizzazione può ricorrere fino al **Comitato ONU** per ottenere un parere vincolante

- Senza di esso, in Svizzera ci si ferma al **Tribunale Federale**
 - Il Comitato ONU ha già valutato la Svizzera: risultato non positivo su istruzione, lavoro, scelta della residenza
 - La convenzione resta uno strumento valoriale forte ma a bassa forza coercitiva
-

Situazione attuale in Svizzera

- **Iniziativa per l'Inclusione** (2024): 107.910 firme — chiede ratifica del Protocollo, libera scelta della residenza, inclusione nella formazione, mercato del lavoro inclusivo
 - Ricerca Pro Infirmis (2023): **4 persone con disabilità su 5** si sentono fortemente discriminate in più ambiti
 - **Sessioni parlamentari delle persone con disabilità**: 2023 (federale, 44 persone), 2024 (cantonale TI, 30 persone) → raccomandazioni e petizioni concrete
 - Prossime sessioni: **15 giugno 2026** (cantonale), **21 ottobre 2026** (nazionale)
-

La Lingua Facile

- Strumento pratico che applica gli **art. 9 e 21** della CDPD (accessibilità + libertà di espressione)
- Nata negli USA negli anni '60-'70 per la formazione continua di persone con disabilità intellettiva
- In Svizzera: promossa da **Pro Infirmis**, con gruppi di rilettura composti da persone con disabilità intellettiva (in Ticino tramite Fondazione Diamante)

Principi: - Parole semplici, frasi brevi, tempo presente, layout lineare - Niente metafore, acronimi, inglesismi, abbreviazioni

Chi beneficia: - Persone con disabilità intellettiva, anziani, persone con bassa alfabetizzazione, persone di lingua madre diversa, persone sorde

Applicazioni in Ticino: - Votazioni cantonali in lingua facile dal 2019 - Corsi di formazione di Atgabbes - RSI: notiziario radiofonico delle 11.45 e canale WhatsApp (dal 2025) - **Art. 13a Cost. TI** (2022): diritto delle persone con disabilità a comunicare con le istituzioni in forma adatta; riconoscimento della lingua dei segni italiana

Da ricordare: La CDPD è **la bussola** del lavoro sociale nell'ambito della disabilità. Non crea diritti speciali, ma chiede al contesto di adattarsi. Il suo punto di forza concettuale è la definizione di disabilità come **interazione persona-ambiente**. Lo slogan che sintetizza tutto: "**Niente su di noi, senza di noi.**"